

Insegnamento di “Diritto dell’Informatica T”
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Università di Bologna
a.a. 2024/2025

QUESITI PER RIPASSO

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Il seguente elenco contiene una lista **non vincolante e non esaustiva** di quesiti ed è inteso quale **supporto** per il ripasso e l’**auto-valutazione** degli studenti.

1. Concetti giuridici di base

Che cos’è una **norma giuridica**? E una **sentenza**?

I precedenti giurisprudenziali sono vincolanti in Italia? E nei paesi di *common law*?

Fonti del diritto (BENE!!).

Regolamenti comunitari e direttive comunitarie (BENE!!).

Differenza tra legge, decreto legge e decreto legislativo (BENE!!).

Se è stata pubblicata una direttiva ed è scaduto il termine per il recepimento nei singoli ordinamenti giuridici, posso applicare direttamente la direttiva anche in assenza di una legge nazionale?

Che cosa succede se un articolo di un contratto o un regolamento di un’amministrazione locale viola una legge nazionale? Sono validi?

Efficacia della legge nel tempo: in quale momento una legge inizia ad avere efficacia? E quando cessa di avere efficacia?

Efficacia della legge nello spazio.

Quali sono i principali criteri di interpretazione della legge?

Persona fisica e persona giuridica.

Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire.

Diritti reali.

Obbligazioni e fonti delle obbligazioni.

Il contratto. Requisiti (BENE!!)

Nullità e annullabilità del contratto.

Contratti tipici e atipici.

Il contratto, in generale, deve essere stipulato per iscritto e firmato? E’ valido un contratto verbale? Quali problemi potrebbero sorgere da un contratto non scritto?

Responsabilità (contrattuale, extra-contrattuale, indiretta, oggettiva).

2. La ricerca delle fonti giuridiche

Come procederebbe per risolvere un problema che richiede l’applicazione di norme giuridiche? (BENE!!)

Che cosa è opportuno reperire quando si effettua una ricerca giuridica? (BENE!!)

Perché può essere utile cercare la dottrina giuridica? E la giurisprudenza?

Che differenza c’è tra testo storico e testo consolidato di una norma? A quale bisogna fare riferimento? (BENE!!)

Come faccio a sapere che una legge (per es. trovata sul web) è in vigore e non è una vecchia versione abrogata?

Se trovo informazioni giuridiche sul web, fino a che punto posso farvi affidamento? Sono utili o inutili? Che riflessioni devo fare?

3. Il diritto d'autore nella società dell'informazione

Che cosa tutela la legge sul diritto d'autore? Esempi. [La forma espressiva, NON le idee, NON il contenuto] (BENE!!)

Chi è titolare del diritto d'autore? (BENE!!)

Quando sorge il diritto d'autore? (BENE!!)

Quanto dura il diritto d'autore? (BENE!!)

Quali sono i diritti morali d'autore? (tutti) (BENE!!)

Quali sono i diritti patrimoniali d'autore? (tutti) (BENE!!)

I diritti patrimoniali devono essere trasferiti tutti insieme o possono essere ceduti separatamente?

Diritto di riproduzione, di modificazione, di distribuzione (BENE!!)

Principio di esaurimento comunitario del software.

Che cosa sono le libere utilizzazioni? (BENE!!)

Che cosa sono i diritti connessi? (BENE!!)

Come è tutelato il software nell'ordinamento giuridico italiano? (BENE!!)

Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software? E dei diritti morali? (BENE!!)

Differenza tra opera collettiva e opera in comunione. (BENE!!)

Cosa succede se il dipendente di un'azienda sviluppa un software? Di chi sono i diritti morali e patrimoniali (BENE!!)? [Attenzione!! Non confondetevi con l'invenzione del dipendente, confrontate e verificate le differenze!!]

In che cosa consistono i diritti esclusivi sul software? (BENE!!)

Quali sono le eccezioni per consentire l'interoperabilità? (BENE!!)

Se sviluppate un software, è necessario registrarlo? E' utile? Perché? (BENE!!)

Brevettabilità del software. (BENE!!)

Misure tecnologiche a protezione del software.

Le principali sanzioni (civili, penali, amministrative) a tutela delle opere dell'ingegno.

4. Banche di dati e opere multimediali

Quali banche di dati possono essere protette in base alla normativa sul diritto d'autore? Tutte o no? Quali caratteristiche devono avere per essere protette? (BENE!!)

Definizione di banca di dati.

Che cosa è tutelato della banca di dati? (BENE!!)

Il concetto di creatività/originalità.

L'elenco telefonico è una banca di dati tutelabile? Perché?

Banca di dati selettiva e non selettiva.

Quando sorge il diritto d'autore su una banca di dati? (BENE!!)

Quali sono i diritti esclusivi dell'autore di una banca di dati? (BENE!!)

Quali sono le deroghe al diritto d'autore su di una banca di dati?

Uso da parte dell'utente legittimo. Che cosa può fare?

In che cosa consiste il diritto del costitutore? (BENE!!)

Quanto dura il diritto del costitutore?

Perché il legislatore ha riconosciuto il diritto del costitutore?

Il costitutore deve dare un apporto creativo?

Vi sono eccezioni e limitazioni anche al diritto del costitutore?

Principio di **esaurimento comunitario** delle banche di dati.

Che cosa succede se vengono effettuati nuovi investimenti su una banca di dati?

Se intende creare un sito web, quali problemi si pone sotto il profilo della proprietà intellettuale? Vi sono altri aspetti legali da considerare? (V. obblighi informativi commercio elettronico, privacy, ecc.) (BENE!!)

5. Contratti a oggetto informatico

Il concetto di contratto a oggetto informatico.

Che cos'è un contratto?

Il principio di autonomia contrattuale.

Quali sono i requisiti del contratto? (BENE!!)

Quando è concluso un contratto? (BENE!!)

I contratti devono essere stipulati per iscritto/firmati per la loro validità? (BENE!!)

Quali sono le potenziali criticità di un contratto concluso solo verbalmente?

Cosa sono le **condizioni generali di contratto**?

Alcune **clausole** delle condizioni generali di contratto devono essere **specificamente approvate per iscritto**? Perché? Può farmi qualche esempio di clausola c.d. vessatoria? Per quale motivo è necessaria una doppia sottoscrizione?

Come si può gestire la doppia sottoscrizione nei contratti on line?

Contratti conclusi mediante moduli o formulari.

Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.

Contratto di licenza d'uso di software. (BENE!!)

Se per sviluppare un software Le occorre utilizzare un altro software/libreria scaricato da Internet mediante licenza, a quali clausole della licenza deve prestare attenzione? (BENE!!)

Garanzie e responsabilità per vizi. Rimedi per l'utilizzatore.

Licenza 'a strappo'.

Contratto di sviluppo software. (BENE!!)

Se dovessero proporLe un contratto di sviluppo software, a quali clausole presterebbe particolare attenzione e perché? (BENE!!)

Appalto e contratto d'opera intellettuale.

Licenza di software libero/open source. Licenze creative commons Italia.

6. La proprietà industriale

Che cosa tutela la proprietà industriale? (BENE!!)

Quando sorgono e come si acquisiscono i diritti di proprietà industriale? (BENE!!)

I marchi oggetto di registrazione. (BENE!!)

Quali segni non possono essere registrati come marchi?

Il requisito di novità (BENE!!)

Quali segni non possono essere oggetto di tutela per mancanza di capacità distintiva?

Chi può registrare un marchio?

Quali sono i diritti del titolare di un marchio registrato?

Quali sono le limitazioni al diritto di marchio?

Il trasferimento del marchio

Quando/come sorgono i diritti esclusivi su di un'invenzione industriale? (BENE!!)

Il brevetto per invenzione industriale (BENE!!)

Il requisito di novità delle invenzioni (BENE!!)

Il concetto di **priorità**

Il concetto di attività inventiva

Il concetto di industrialità

Come si fa domanda di brevetto? (BENE!!)

Cosa sono le rivendicazioni? (BENE!!)

Quali sono gli effetti della brevettazione? (BENE!!)

Il brevetto europeo

Qual è la durata di un brevetto? (BENE!!)

In che cosa consistono i diritti morali? E quelli patrimoniali?

Le invenzioni dei dipendenti (BENE!!) [Attenzione!! Non confondere con il software del dipendente, confrontare!!]

La nullità del brevetto

7. La protezione dei dati personali

Chi ha diritto alla protezione dei dati personali?

A quali trattamenti di dati si applica il Regolamento sulla protezione dei dati personali?

Ambito di applicazione territoriale – Ambito di applicazione materiale (BENE!!)

Se tratto dati personali per scopi esclusivamente personali sono soggetto al Regolamento? (BENE!!)

Che cos'è un dato personale? (BENE!!)

Che cosa si intende per trattamento? Esempi di attività che costituiscono un trattamento di dati personali. (BENE!!)

Se memorizzate il cellulare di un vostro compagno di corso che incontrate in giro dovete fornirgli l'informativa privacy? Si/no? Perché?

L'indirizzo IP/un nickname sono dati personali? Perché?

Il Regolamento si applica ai **dati anonimi**? Quand'è che un dato è anonimo?

Cosa significa anonimizzare e pseudonimizzare un dato?

Chi sono i soggetti coinvolti nel trattamento? (= Titolare, Responsabile, Interessato, Soggetto designato, DPO) (BENE!!)

Come si fa a nominare un responsabile del trattamento? Posso farlo a voce?

Secondo quali principi fondamentali deve essere effettuato un trattamento? (= liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione) (BENE!!)

Liceità del trattamento (6 condizioni) (BENE!!)

Trattamento di categorie particolari di dati personali (BENE!! ricordatevi solo gli esempi principali non tutta la lista!!)

Se qualcuno intende trattare i Suoi dati personali, a quali adempimenti è tenuto per rispettare la normativa?

Per quanto tempo posso conservare dei dati personali?

Che cos'è l'informativa? Chi la deve fornire? Quale contenuto ha (esempi)? Ha un contenuto obbligatorio minimo? Quando deve essere fornita? Può non essere fornita? (BENE!!)

Quali sono i diritti dell'interessato? (BENE!!)

Se trovate un'informativa di questo tipo: "I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679 per le finalità ivi previste" che considerazioni fate?

Il consenso. Deve sempre essere richiesto per poter trattare dati personali a norma di legge?

Quali caratteristiche deve avere? Se l'interessato tace, vale come consenso? (BENE!!)

Vi sono casi in cui non occorre il consenso? Quali (esempi)?

Obblighi e responsabilità del Titolare: misure tecniche e organizzative (BENE!!)

Privacy fin dalla progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default) (BENE!!)

Responsabile del trattamento: spiegare il ruolo e le responsabilità.

Registri delle attività di trattamento del Titolare e del Responsabile: cosa sono, chi è tenuto a predisporli, in quale forma? Cosa devono contenere? Perché sono importanti? (BENE!!)

Sicurezza del trattamento – misure di sicurezza tecniche e organizzative (BENE!!)

Notifica violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare?

Comunicazione violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare? (BENE!!)

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (BENE!!)

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): quando deve essere nominato, ruolo, compiti (BENE!!)

Trasferimenti di dati extra UE: a quali condizioni sono consentiti? (BENE!!)

A quali condizioni possono essere inviati SMS, e-mail pubblicitarie?

Qual è l'attuale disciplina per le telefonate pubblicitarie? Cosa può fare per tutelarsi? Il Registro pubblico delle opposizioni.

Se un'impresa ha un sito web (es. di e-commerce), quali sono i principali problemi di privacy che deve affrontare?

8. Firme elettroniche e documenti informatici

Che cosa si intende per documento?

Scrittura privata

Atto pubblico

Riproduzioni meccaniche

Concetto di firma elettronica, firma elettronica avanzata, qualificata e digitale. Definizione ed effetti giuridici. [INDISPENSABILE SAPERE BENE LA DEFINIZIONE DI:

a) FIRMA ELETTRONICA,

b) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA,

c) FIRMA QUALIFICATA E

d) FIRMA DIGITALE

E SAPERE LA LORO RILEVANZA GIURIDICA E PROBATORIA]

Che cos'è un certificato qualificato? Quali sono le principali informazioni che contiene?

Il funzionamento della firma digitale.

La firma grafometrica è una firma elettronica avanzata? Perché?

Che cosa succede se firmo un documento e il certificato è scaduto?

Firma autenticata.

Definizione di documento informatico. Un documento informatico costituisce 'forma scritta'? A quali condizioni? [INDISPENSABILE SAPERE BENE CHE COSA E' UN DOCUMENTO INFORMATICO E QUAL E' LA VALIDITA' GIURIDICA DI:

a) DOCUMENTO INFORMATICO SENZA FIRMA;

b) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA;

c) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA AVANZATA, QUALIFICATA O DIGITALE]

Come faccio ad assicurare la continuità nel tempo degli effetti giuridici del documento informatico? (BENE!!)

Trasmissione del documento informatico. Quand'è che un documento informatico si considera inviato/pervenuto al destinatario. (BENE!!)

Che cos'è la posta elettronica certificata? Qual è la sua validità giuridica? [DA SAPERE]

Quali sono i principali compiti dei certificatori?

Responsabilità dei certificatori.

Obblighi del titolare del certificato.

Che cosa succede se un documento informatico contiene macroistruzioni o codice eseguibile?

Come devono essere conservate le chiavi? E' lecito fare il backup della chiave privata? Se temo di perdere la mia chiave posso chiedere al certificatore di tenerla temporaneamente in deposito?

Per quanto tempo resta valido un certificato?

Revoca e sospensione del certificato qualificato.

Accesso ai certificati. Tutte le liste di certificati (validi/revocati/sospesi) devono necessariamente essere pubblicate?

9. Il commercio elettronico

Che cosa sono i servizi della società dell'informazione (SSI)?

A quale obbligo informativo generale è soggetto chi fornisce beni e servizi via Internet (prestatore di SSI)? (BENE!!)

Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali. (BENE!!)

Informazioni per la conclusione del contratto. (BENE!!)

Comunicazioni commerciali non sollecitate. Che cosa dice il decreto? Come si collega con la disciplina sulla privacy?

Come avviene l'inoltro dell'ordine? La ricevuta del prestatore è necessaria affinché il contratto on-line possa considerarsi concluso? (Risposta: NO)

Quando è concluso un contratto on line?

Occorre la firma elettronica per concludere un contratto on-line? Sì/no? Perché?

Responsabilità dei prestatori di servizi di mere conduit, caching, hosting. Questi prestatori hanno un obbligo generale di sorveglianza? Quali obblighi hanno? [RICORDARE]

Se Lei dovesse creare un sito web di commercio elettronico, quali problemi giuridici si porrebbe?

Che cos'è un contratto a distanza secondo il Codice del consumo?

Quali sono le principali informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore nell'ambito di un contratto a distanza? (BENE!!)

Conferma scritta.

Esecuzione del contratto.

Il diritto di recesso. Che cos'è, come si esercita, quali effetti ha. (BENE!!)

Può farmi qualche esempio di casi in cui non può essere esercitato il diritto di recesso? (BENE!!)

Quali sono gli obblighi del consumatore e del professionista in caso di esercizio del diritto di recesso? (BENE!!)

Qual è il foro competente in caso di controversia tra un professionista e un consumatore? Perché? (BENE!!)

10. I reati informatici

Che cosa sono i reati informatici?

Posso applicare per analogia la legge penale? (No!) Perché? (Nessuno può essere punito per un fatto che in quel momento non è considerato reato dalla legge).

Quali sono i reati informatici di maggiore interesse per l'ingegnere?

Accesso abusivo a un sistema informatico. (BENE!!)

Se entro in un sistema informatico protetto con una password banale/trascritta su un foglio accanto al computer, ho commesso reato? E se entro nel sistema protetto senza fare null'altro (ad es. copiare, trasmettere, modificare o cancellare file) ho commesso reato?

Detenzione e diffusione di codici di accesso (cenni).

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (cenni).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (cenni).

Falsificazione di comunicazioni informatiche (cenni).

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (cenni).

Frode informatica. (BENE!!)

Che differenza c'è tra un reato perseguibile d'ufficio e su querela della persona offesa? Che cosa comporta questa differenza?